

CONDIȚII SPECIFICE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT FLEEQUID®

Rezumat

1

1. DEFINIȚII.....	1
2. OBIECT.....	2
3. ROLUL FLEEQUID	3
4. ASUMAREA ȘI ACCEPTAREA OBLIGAȚIEI CONTRACTUALE	3
5. OBLIGAȚIILE ȘI DECLARAȚIILE MANDANTULUI ȘI ALE EXPEDITORULUI	4
6. ORGANIZAREA ȘI GESTIONAREA TRANSPORTULUI.....	5
7. SUME, PLĂȚI ȘI AVANSURI	7
8. TERMENE DE LIVRARE ȘI RĂSPUNDERE.....	8
9. ASIGURARE.....	9
10. DREPTUL DE RETENȚIE ȘI PRIVILEGII.....	9
11. RECLAMAȚII ȘI LITIGII.....	10
12. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ.....	11
13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	12
14. MODIFICĂRI UNILATERALE ALE CONDIȚIILOR SPECIFICE	12
15. LEGE APLICABILĂ, LIMBĂ ȘI INSTANȚĂ COMPETENTĂ	12
16. COMUNICĂRI.....	13

1. DEFINIȚII.

Pe lângă celelalte definiții prevăzute în „Condiții generale”, care pot fi consultate în secțiunea specifică (<https://fleequid.com/it/terms-and-conditions>) și care reglementează Fleequid Marketplace, subînțelegându-se menționarea și transcrierea lor în prezentul document, în sensul acestor „Condiții specifice”, termenii enumerați mai jos vor avea următorul înțeles:

- a) **„Condiții specifice ale Serviciului de Transport”** sau **„CST”**: prezentele Condiții specifice care reglementează și stabilesc termenii Serviciului de transport vehicule oferit de Fleequid în mod general Utilizatorilor. Relația de prevalență între prezentele CST, orice alte Condiții specifice și/sau Condiții speciale de licitație și/sau contracte individuale, pe de o parte și Condițiile Generale ale Marketplace Fleequid, pe de altă parte, este reglementată de acestea din urmă.
- b) **„Contract de transport”**: contractul prin care Transportatorul se obligă, în schimbul unei plăți, să transfere unul sau mai multe Vehicule dintr-un loc în altul, asumându-și responsabilitatea pentru păstrarea în siguranță și returnarea acestora în locul, la termenul și conform modalităților convenite. Contractul de transport poate fi încheiat de către Casa de expediții în numele Mandantului și poate prevedea, pe lângă efectuarea transportului, efectuarea unor operațiuni auxiliare necesare în vederea corectei executări a acestuia.
- c) **„Mandant”**: Utilizatorul, atât Cumpărător, cât și Vanzător, care, în cadrul activităților premergătoare organizării unei Licitații sau în urma Atribuirii unui Vehicul pe Marketplace Fleequid, acordă mandatul de expediere pentru încheierea unui Contract de transport și/sau pentru executarea uneia sau a mai multor activități auxiliare.
- d) **„Expeditor”**: entitatea care, în cadrul Contractului de transport încheiat de Casa de expediții, este indicată oficial ca expeditor sau operator de încărcare a Vehiculului, responsabilă de predarea Vehiculului către Transportator în vederea executării transportului.
- e) **„Casă de expediții”**: intermediarul desemnat prin mandat de expediere să încheie contractul de transport și/sau să efectueze una sau mai multe operațiuni auxiliare. În acest context, se identifică în principal cu Fleequid, reprezentată de Societă Adorea S.r.l., cu sediul social în Via Bizzarone, 43 – 22077 Olgiate Comasco (CO), Cod fiscal și Cod TVA 04114790134, înregistrată la Registrul Comerțului din Como cu nr. 420825, e-mail info@fleequid.com, proprietarul mărcii comerciale Fleequid®. Termenul se poate referi și la alte entități juridice afiliate sau desemnate de Adorea.
- S.r.l. pentru vânzarea și cumpărarea de Vehicule, operațiuni care vor fi comunicate și atribuite conform termenilor prevăzuți în Condițiile Generale.
- f) **„Transportator”**: entitatea care efectuează efectiv, parțial sau total, transportul, sau care își asumă în mod expres, printr-un acord specific, obligația de a-l efectua. În baza Contractului de transport, transportatorul se angajează, în schimbul unei plăți, să transfere Vehiculele dintr-un loc în altul, asumându-și răspunderea pentru păstrarea în siguranță și returnarea acestora în locul, la termenul și conform modalităților convenite.

2. OBIECT.

2.1 Prezentele Condiții specifice ale Serviciului de Transport („CST”) stabilesc termenii, modalitățile și condițiile aplicabile serviciului de transport vehicule oferit de Fleequid prin intermediul platformei sale Marketplace, Utilizatorilor care au calitatea de Mandant, fie Cumpărător, fie Vanzător, precum și relațiile dintre Mandant, Casă de expediții, Transportator, Expeditor și orice altă parte implicată în executarea transportului.

2.2 CST-urile se aplică tuturor activităților de organizare, gestionare și executare a transportului Vehiculelor, inclusiv oricăror operațiuni auxiliare și complementare, desfășurate de Casa de expediții în numele Mandantului, așa cum este prevăzut în Contractul de Transport aferent.

2.3 Prezentele Condiții specifice completează și, pentru orice aspect neprevăzut în mod expres de prezentul document, fac trimitere la Condițiile Generale ale Marketplace Fleequid, care se consideră a fi menționate și transcrise în prezentul document. În cazul unei discrepante între Condițiile Generale și prezentele CST, vor prevala acestea din urmă, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris, în mod expres.

2.4 Acceptarea prezentelor Condiții specifice ale Serviciului de Transport („CST”) de către Utilizator constituie o condiție necesară pentru utilizarea serviciilor de transport prin intermediul Marketplace Fleequid și implică, dacă Utilizatorul nu a făcut deja acest lucru, cunoașterea și acceptarea deplină de către acesta inclusiv a Condițiilor Generale ale Marketplace Fleequid.

3. ROLUL FLEEQUID.

3.1 Fleequid acționează exclusiv în calitate de casă de expediții în temeiul articolelor 1737 și următoarele din Codul Civil, asumându-și mandatul de expediție pentru încheierea Contractului de transport și/sau pentru executarea operațiunilor auxiliare.

3.2 Fleequid nu își asumă în niciun caz statutul de transportator și nici nu transportă direct Vehiculele cu mijloace sau personal proprii. Executarea efectivă a transportului este încredințată unor transportatori terți, selectați și numiți de Fleequid.

3.3 Mandantul ia la cunoștință și este de acord cu faptul că Fleequid acționează exclusiv ca organizator al transportului și că întreaga răspundere privind executarea efectivă a transportului este de competență exclusivă a Transportatorului delegat.

4. ASUMAREA ȘI ACCEPTAREA OBLIGAȚIEI CONTRACTUALE.

4.1 Însărcinarea de expediere se consideră a fi încredințată Fleequid, în calitate de Casă de expediții, odată cu acceptarea de către Utilizator a prezentelor CST și în urma confirmării comenzii de transport prin platforma Marketplace Fleequid sau prin orice alt mijloc de comunicare scrisă.

4.2 Fleequid își rezervă dreptul de a refuza preluarea sarcinilor de transport care implică Vehicule sau mărfuri ce nu respectă legislația în vigoare, cărora le lipsește documentația necesară sau care au caracteristici ce fac manipularea și transportul imposibile sau nesigure, precum și în cazurile de netransmitere sau transmitere incompletă a informațiilor necesare de către Mandant sau Expeditor.

4.3 Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, Fleequid nu acceptă însărcinări referitoare la Vehicule clasificate drept periculoase conform legislației în vigoare sau la alte categorii de mărfuri ce necesită condiții specifice de transport.

4.4 Acceptarea obligației contractuale de către Fleequid presupune dreptul acesteia de a încredința executarea efectivă a transportului unuia sau mai multor Transportatori terți, selectați conform criteriilor de profesionalism și încredere, fiind exclusă orice răspundere aparținând Fleequid pentru executarea efectivă a transportului, operațiune care rămâne în sarcina Transportatorului desemnat.

4.5 În cazul în care, după acceptarea însărcinării, apar circumstanțe care fac executarea transportului imposibilă, periculoasă sau neconformă cu prezentele Condiții specifice, Fleequid are dreptul de a rezilia contractul, respectiv de a adopta cele mai adecvate măsuri pentru păstrarea în siguranță, depozitarea sau returnarea Vehiculelor, costurile aferente fiind în sarcina Mandantului.

5. OBLIGAȚIILE ȘI DECLARAȚIILE MANDANTULUI ȘI ALE EXPEDITORULUI.

5.1 Mandantul și Expeditorul garantează că toate informațiile, datele și documentele furnizate către Fleequid prin intermediul Marketplace sau printr-un alt mijloc scris sunt adevărate, complete și actualizate, cu referire în mod special la:

- a) date de identificare și legate de documentele Vehiculelor, inclusiv numărul de înmatriculare, marca, modelul, anul înmatriculării, kilometrajul, starea de folosință, eventualele daune, precum și orice alte informații solicitate;
- b) disponibilitatea și starea Vehiculului pentru ridicare și predare;
- c) eventuale particularități care pot afecta manipularea, încărcarea, descărcarea sau transportul (de exemplu, Vehicule nedeplasabile, dimensiuni nestandardizate, existența unor accesorii sau a unor dotări speciale etc.).

5.2 Mandatul și Expeditorul declară că Vehiculele încredințate pentru transport respectă legislația în vigoare, sunt adecvate pentru circulație și transport și că nu se încadrează în categoriile de bunuri excluse în temeiul prezentelor Condiții specifice și al Condițiilor Generale Fleequid (de exemplu, Vehicule cu proveniență ilicită, supuse confiscării administrative, lipsite de documentele obligatorii etc.), cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

5.3 Mandantul și Expeditorul se angajează:

- a) să pregătească Vehiculele pentru ridicare conform instrucțiunilor primite prin Marketplace Fleequid și să asigure prezența personalului autorizat în vederea predării către Transportator;
- b) să furnizeze prompt orice informații sau documente suplimentare solicitate ulterior de Fleequid, de Transportator sau de autoritățile competente în scopul executării transportului, inclusiv eventuale autorizații, procuri, formalități vamale sau administrative;
- c) să semnaleze în mod preventiv orice condiții care pot duce la riscuri, dificultăți de ordin operațional sau costuri suplimentare (de exemplu, acces limitat, program special, necesitatea unor vehicule speciale etc.).

5.4 Mandantul și Expeditorul sunt responsabili pentru orice fel de daună, cost, sancțiune, taxă sau cheltuială care poate rezulta din:

- a) informații incorecte, incomplete sau omise;

- b) pregătirea inadecvată sau lipsa de pregătire a Vehiculului pentru transport, inclusiv cazurile în care Vehiculul nu este pus la dispoziție în termenele și conform modalităților convenite sau nu este adecvat pentru drumul de transfer (de exemplu, lipsă ulei de motor, defecțiuni tehnice sau alte probleme care împiedică transportul în siguranță);
- c) încălcarea legilor, regulamentelor, respectiv a prezentelor Condiții specifice și a Condițiilor Generale Fleequid.

5.5 În cazul în care Expeditorul nu pune la dispoziție Vehiculul în termenul și conform modalităților convenite sau dacă se constată că Vehiculul nu este adecvat pentru transport din cauze imputabile Expeditorului (de exemplu, defecțiuni mecanice, neîndeplinirea cerințelor minime de siguranță, probleme care împiedică încărcarea sau manipularea), Mandantul va fi obligat să achite în favoarea Fleequid o penalitate fixă de 250,00 EUR, pe lângă rambursarea tuturor cheltuielilor suplimentare suportate (cum ar fi: cheltuieli pentru transferuri nereușite, costuri de parcare, cheltuieli pentru intervenții tehnice etc.), fără a aduce atingere eventualelor daune ulterioare.

5.6 Mandantul și Expeditorul se angajează să dezdăuneze și să exonereze de răspundere Fleequid și Transportatorii desemnați de orice pretenție, reclamație, daună sau cheltuială ce decurge din încălcarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol.

5.7 În cazul în care Mandantul sau Expeditorul încredințează Fleequid sarcini legate de operațiuni vamale sau administrative, aceștia garantează veridicitatea și caracterul complet al documentației furnizate, precum și conformitatea Vehiculelor cu reglementările în vigoare privind exportul, importul și circulația.

5.8 Mandantul și Expeditorul autorizează Fleequid să prelucreze datele cu caracter personal necesare pentru prestarea serviciului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu articolul 13 următor).

6. ORGANIZAREA ȘI GESTIONAREA TRANSPORTULUI.

6.1 Fleequid, în calitate de Casă de expediții, se angajează să organizeze și să gestioneze transportul Vehiculelor cu diligența unui bun expeditor de mărfuri, selectând cei mai potriviți Transportatori în funcție de caracteristicile transportului, tarife, timp de livrare și alte criterii de eficiență și fiabilitate.

6.2 Fleequid își rezervă dreptul:

- a) de a alege Transportatorul cel mai potrivit pentru efectuarea transportului, fără a aduce atingere prevederilor articolului 3;
- b) de a stabili ruta, modalitățile și timpii de executare a transportului, ținând cont de cerințele Mandantului, condițiile de trafic, distanțe și alți factori relevanți;
- c) de a efectua transporturi de grup cu alte Vehicule, cu excepția cazului în care Mandantul specifică altfel în scris;
- d) de a utiliza case de expediții subcontractante sau alți operatori în vederea desfășurării anumitor activități legate de transport, rămânând responsabilă față de Mandant pentru acțiunile acestor părți.

6.3 În legătură cu sistemul de acceptare a Vehiculului prevăzut de Condițiile Generale Fleequid, Mandantul ia la cunoștință și este de acord cu faptul că:

- a) Fleequid rămâne străină de procesul de acceptare a Vehiculului la Expeditor, care are și calitatea de Cumpărător, întrucât, deși Transportatorul este desemnat de Fleequid, acesta acționează în această etapă ca reprezentant deplin, exclusiv și direct al Mandantului. În astfel de situații, Transportatorul va efectua verificarea stării Vehiculului în momentul preluării sau al livrării, întocmind un proces verbal corespunzător sau o documentație fotografică și desfășurând orice altă activitate premergătoare acceptării Vehiculului la Expeditor și/sau la Vanzător.
- b) Chiar dacă Fleequid acționează în calitate de Casă de expediții, Mandantul rămâne singurul responsabil pentru a-i oferi Transportatorului desemnat instrucțiuni clare, complete și detaliate cu privire la sistemul de acceptare a Vehiculului prevăzut în prezentele Condiții specifice, inclusiv modalitățile de verificare, documentare și notare a eventualelor discrepanțe, această activitate desfășurându-se pe riscul exclusiv al Mandantului.
- c) În absența unor instrucțiuni specifice furnizate în scris de către Mandantul Cumpărător Transportatorului, cu o notificare prealabilă de cel puțin trei (3) zile față de data executării transportului, acțiunile Transportatorului - inclusiv orice documentație întocmită sau dobândită de acesta din urmă - vor fi considerate ca fiind acceptate tacit de către Mandant. În acest caz, Mandantul declară că dezdăunează și exonerează pe deplin Fleequid, în măsura maximă permisă de lege, de orice răspundere pentru daune, lipsuri, vicii sau neconformități, chiar și ascunse, care pot apărea după acceptarea Vehiculului de către Transportator.
- d) Fleequid, în calitate de Casă de expediții, își rezervă dreptul - fără ca acest lucru să implice nicio obligație - de a pune la dispoziția Mandantului care deține și statutul de Cumpărător, documentația întocmită de Transportator, prin intermediul platformei Marketplace Fleequid sau al unui alt instrument adecvat, cu unicul scop de a permite exercitarea dreptului de acceptare sau respingere a Vehiculului, conform modalităților și termenilor stabiliți în prezentele Condiții specifice.
- e) Dacă Vehiculul este acceptat, transportul și/sau livrarea vor continua în conformitate cu prevederile contractuale.
- f) În cazul de refuz al Vehiculului de către Mandant, Fleequid își rezervă dreptul: (i) să rezilieze contractul de expediere cu efect imediat; (ii) să adopte măsurile considerate cele mai potrivite pentru păstrarea în siguranță, depozitarea, returnarea sau restituirea Vehiculului, imputând Mandantului orice cheltuieli aferente; (iii) să rețină eventualele sume deja plătite cu titlu de taxe, costuri în avans sau penalități contractuale, fără a aduce atingere dreptului la despăgubiri pentru orice daune ulterioare suferite de Fleequid ca urmare a refuzului.

6.4 Fleequid se angajează să informeze prompt Mandantul cu privire la orice circumstanțe care ar putea afecta executarea transportului, cum ar fi întârzieri, impedimente, dificultăți operaționale sau necesitatea modificării programului stabilit.

6.5 Fleequid poate efectua, la cererea Mandantului sau din proprie inițiativă, dacă consideră, la discreția sa exclusivă, că astfel de activități sunt necesare pentru executarea corectă și la timp a Contractului de transport, operațiuni auxiliare, cum ar fi, de exemplu:

- a) spălarea și curățarea Vehiculului;
- b) Realimentare cu combustibil;
- c) reparații sau operațiuni de întreținere minore;
- d) păstrarea în siguranță și depozitarea temporară a Vehiculului;
- e) efectuarea formalităților administrative sau vamale.

Costurile aferente acestor operațiuni auxiliare vor fi în sarcina Mandantului, conform tarifelor aplicate de Fleequid sau de terții responsabili.

7. SUME, PLĂȚI ȘI AVANSURI.

7.1 Sumele datorate pentru serviciul de expediere și transport al Vehiculelor sunt cele indicate și acceptate de Utilizator prin platforma Marketplace Fleequid sau cele convenite în scris între Părți. Prețurile se referă exclusiv la serviciile specificate în comandă și nu includ eventuale costuri suplimentare care decurg din servicii auxiliare, operațiuni extraordinare, activități desfășurate în afara programului normal de lucru, taxe vamale, impozite, taxe sau alte costuri neincluse în mod expres.

7.2 Plata sumelor datorate către Fleequid se va efectua conform modalităților și în termenele indicate pe platforma Marketplace sau stabilite de comun acord în scris. Dacă nu se convine altfel, plata se face în avans și este o condiție pentru prestarea serviciului. Orice întârziere la plată va duce la aplicarea de penalități de întârziere în măsura stabilită de lege, fără a aduce atingere dreptului Fleequid de a suspenda sau a refuza prestarea serviciilor până la efectuarea plății integrale.

7.3 În cazul în care Fleequid achită în avans, în numele Mandantului, sume pentru transport, costuri de depozitare, taxe vamale, impozite, amenzi sau alte costuri, Mandantul este obligat să ramburseze integral aceste sume, pe lângă orice dobânzi și cheltuieli suplimentare. În caz de variație a cursurilor de schimb valutar, Mandantul va suporta orice eventuală diferență.

7.4 În cazul în care plata sumelor este în sarcina Vanzătorului, Expeditorului, destinatarului sau unor terțe părți, Mandantul rămâne oricum obligat în solidar pentru plată față de Fleequid dacă partea datoare nu se conformează prompt. Nicio sumă datorată către Fleequid nu poate fi compensată cu eventuale creanțe deținute de Mandant sau de terți, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

7.5 Mandantul este obligat să ramburseze Fleequid orice costuri, cheltuieli sau taxe suportate pentru staționarea mijloacelor de transport, stocare, depozitare, întoarcere a Vehiculelor în depozit, servicii extraordinare sau alte activități necesare pentru păstrarea în siguranță, repredarea sau gestionarea Vehiculelor în caz de întârziere, refuz sau indisponibilitate a destinatarului.

7.6 Fleequid își rezervă dreptul de retenție și privilegiu asupra Vehiculelor și asupra oricăror alte bunuri sau documente aflate în posesia sa, până la achitarea integrală a tuturor creanțelor, inclusiv cele aferente serviciilor anterioare sau diferite de cele pentru care au fost încredințate Vehiculele, în conformitate cu prevederile articolului 10 din prezentele Condiții specifice și cu prevederile articolelor 2761, 2756 și 2797 din Codul Civil Italian.

8. TERMENE DE LIVRARE ȘI RĂSPUNDERE.

8.1 Termenele de ridicare, transportare și livrare a Vehiculelor indicate pe platforma Marketplace Fleequid sau convenite între părți sunt considerate orientativi și neesențiale, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Casa de expediții și Transportatorii desemnați se angajează să depună maxima diligență în executarea serviciului, dar nu garantează respectarea termenelor stricte de livrare.

8.2 Casa de expediții nu este responsabilă pentru întârzierile în ridicarea, transportarea sau livrarea Vehiculelor din cauza situațiilor de forță majoră (a se vedea art. 12 de mai jos) sau a altor circumstanțe care nu se află sub controlul său. În astfel de cazuri, Casa de expediții va informa prompt Mandantul cu privire la natura și durata previzibilă a întârzierii.

8.3 Fleequid operează exclusiv în calitate de casă de expediții, în temeiul articolelor 1737 și următoarele din Codul Civil și nu își asumă nicio responsabilitate pentru executarea efectivă a transportului, care rămâne în sarcina Transportatorului desemnat. Răspunderea Fleequid este limitată la executarea mandatului de expediere și a eventualelor operațiuni auxiliare, în limitele stabilite de lege și de prezentele Condiții specifice. Fleequid răspunde exclusiv pentru daunele rezultate direct din culpă sau neglijență gravă în organizarea și gestionarea transportului. Se exclude orice răspundere pentru daune indirecte sau derivate, cum ar fi, de exemplu: pierderi de profit, întreruperi tehnice, pierderi de oportunități, prejudicii de imagine sau alte prejudicii.

8.4 Transportatorul desemnat este responsabil față de Mandant și/sau destinatar pentru păstrarea în siguranță, pierderea și deteriorarea Vehiculelor în timpul transportului doar în limitele și conform modalităților prevăzute de contractul de transport și de legislația aplicabilă. În caz de daune, pierderi, defecțiuni sau lipsuri, Mandantul va trebui să depună o reclamație în termenele și în modul prevăzut de lege și de Condițiile Generale Fleequid.

8.5 În orice caz, răspunderea Casei de expediții, dacă este constatată, nu va putea depăși limitele de despăgubire stabilite de legislația aplicabilă activității sale. În cazuri excepționale în care Casa de expediții preia și executarea transportului, se vor aplica limitările de răspundere prevăzute pentru Transportator de legislație și de eventualele convenții internaționale aplicabile.

8.6 În caz de întârziere, indisponibilitate sau refuz al destinatarului pentru predarea Vehiculului, Casa de expediții va putea adopta, în numele și pe seama Mandantului, toate măsurile adecvate pentru păstrarea în siguranță, depozitarea temporară sau returnarea Vehiculului, urmând ca Mandantul să acopere toate cheltuielile și costurile suplimentare aferente.

8.7 Mandantul se angajează să dezdăuneze și să exonereze Fleequid de orice pretenție de despăgubire, cost, cheltuială sau taxă care decurge din neîndepliniri sau încălcări ale obligațiilor contractuale și de reglementare de către Mandant, Expeditor, destinatar sau terți.

8.8 În caz de daune, pierderi sau avarii imputabile Transportatorului desemnat, Mandantul se angajează să acționeze direct împotriva acestuia în vederea despăgubirii aferente, renunțând în mod expres la orice pretenție de despăgubire împotriva Fleequid. Părțile înțeleg că Fleequid, în calitate de simplă casă de expediții, nu își asumă nicio răspundere pentru executarea efectivă a transportului și este exonerată în mod expres de către Mandant de orice acțiune, cerere sau pretenție, inclusiv din partea terților, legată de fapte sau omisiuni imputabile Transportatorului.

9. ASIGURARE.

9.1 Mandantul are dreptul de a solicita Casei de expediții să încheie, în numele său și pe cheltuiala sa, o asigurare care să acopere riscurile de pierdere, deteriorare sau defectare a Vehiculelor în timpul transportului și al oricăror operațiuni auxiliare.

9.2 Polița de asigurare, dacă este solicitată, va fi încheiată de Fleequid în conformitate cu condițiile obișnuite ale pieței și în formele obișnuite de asigurare în numele persoanei îndreptățite la aceasta sau în numele alcuiva, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris. Condițiile, plafoanele, franșizele și excluderile vor fi specificate în ofertă sau în contractul de expediere.

9.3 În niciun caz Fleequid nu va putea fi considerată asigurător sau co-asigurător al expedierii sau al transportului. Răspunderea Casei de expediții se limitează la organizarea și gestionarea serviciului de expediere, în termenele prevăzute în prezentele Condiții specifice.

9.4 În absența unor instrucțiuni specifice din partea Mandantului, eventuala poliță de asigurare se va încheia pentru riscuri obișnuite, conform condițiilor obișnuite ale sectorului. Orice extindere a asigurării asupra altui risc suplimentar va trebui solicitată și convenită în mod expres.

9.5 Mandatarul poate decide să se ocupe separat de asigurarea Vehiculului pe durata transportului. În acest caz, polița de asigurare va trebui să conțină o renunțare expresă din partea asigurătorului la dreptul de regres față de Fleequid.

9.6 Casa de expediții nu este obligată să acționeze în numele Mandantului pentru gestionarea daunelor, întreruperea termenelor de prescripție sau desfășurarea de activități de expertiză, cu excepția cazului în care este numită în mod expres și remunerată separat pentru astfel de activități.

9.7 Costurile aferente asigurării, inclusiv eventualele majorări pentru extinderi de acoperire sau servicii suplimentare, sunt în sarcina Mandantului și vor fi specificate în ofertă sau în contractul de expediere.

10. DREPTUL DE RETENȚIE ȘI PRIVILEGII.

10.1 Fleequid, în calitate de Casă de expediții, are drept de retenție asupra Vehiculelor, documentelor și asupra oricăror alte bunuri aflate în posesia sa, până la achitarea integrală a

tuturor creanțelor datorate de Mandant, Expeditor, destinatar sau orice altă persoană juridică implicată în raportul contractual, cu privire la servicii de expediere, transport, operațiuni auxiliare, avansuri, taxe și cheltuieli auxiliare.

10.2 În temeiul articolelor 2756 și 2761 din Codul Civil, Casa de expediții este beneficiarul privilegiului legal asupra Vehiculelor și mărfurilor încredințate pentru expediere și transport, ca garanție pentru toate creanțele derivate din raportul contractual, inclusiv creanțele pentru navluri, sume, avansuri, cheltuieli vamale, taxe, cheltuielile accesorii și orice altă sumă datorată.

10.3 Dreptul de retenție și privilegiul se extind și asupra creanțelor aferente serviciilor anterioare sau diferite de cele pentru care au fost încredințate Vehiculele, precum și asupra creanțelor care decurg din alte raporturi contractuale dintre Fleequid și Mandant sau terțe părți conexe.

10.4 Casa de expediții își poate exercita dreptul de retenție prin reținerea Vehiculelor, a documentelor și a altor bunuri aflate în posesia sa până la achitarea integrală a creanțelor datorate, chiar și în caz de dispută sau reclamație, cu excepția cazului în care Părțile au ajuns la un acord scris diferit.

10.5 În cazul neachitării în termenele stabilite, Fleequid va putea, după comunicare scrisă către Mandant, să procedeze la vânzarea sau lichidarea Vehiculelor sau a altor active reținute, conform modalităților prevăzute de lege, pentru a-și recupera creanțele, fără a aduce atingere altor drepturi și acțiuni.

10.6 Mandantul se angajează să dezdăuneze și să exonereze Fleequid de orice răspundere, cost, cheltuială sau pretenție ce decurge din exercitarea dreptului de retenție și privilegiu, precum și de eventualele acțiuni întreprinse în vederea recuperării creanțelor.

11. RECLAMAȚII ȘI LITIGII.

11.1 Eventualele reclamații referitoare la pierderea, defectarea, deteriorarea, predarea incorectă sau întârzierea Vehiculelor transportate trebuie transmise de Mandant sau destinatar către Fleequid, conform modalităților și termenilor stabiliți în Condițiile Generale ale Marketplace Fleequid, disponibile pe site-ul web www.fleequid.com. În special, reclamațiile trebuie prezentate în scris prin platforma Marketplace Fleequid sau transmise la adresa de e-mail claims@fleequid.com, în termenele obligatorii și în conformitate cu modalitățile stabilite detaliat.

11.2 Fleequid va gestiona reclamațiile conform procedurii prevăzute în Condițiile Generale ale Marketplace Fleequid, comunicând rezultatul examinării în termenele și conform modalităților stabilite în acestea. Dacă reclamația este acceptată, Fleequid va oferi despăgubiri în limitele prevăzute de prezentele Condiții specifice, de Condițiile Generale și legislația aplicabilă.

11.3 Înainte de a întreprinde acțiuni în justiție, Părțile se angajează să încerce o soluționare amiabilă a litigiului, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de conciliere puse la dispoziție de platforma Marketplace Fleequid sau a altor instrumente informale de negociere. Dacă această tentativă nu reușește în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificarea scrisă a litigiului, Părțile se angajează să demareze o procedură de mediere la sediul Organismului de Mediere al

Camerei de Comerț din Como, în conformitate cu Decretul legislativ 28/2010. Dacă medierea nu se încheie cu un acord în termen de 60 (șaizeci) de zile de la începerea procedurii, litigiul va fi soluționat definitiv prin arbitraj obligatoriu, în conformitate cu Regulamentul Camerei Arbitrale din Milano, de către un singur arbitru numit în conformitate cu același Regulament. Sediul arbitrajului va fi Milano, limba va fi italiana, iar legislația aplicabilă va fi cea prevăzută în prezentele CST.

11.4 Pentru orice aspect care nu este reglementat în mod expres de prezentul articol, se face referire completă la procedurile, termenii și modalitățile stabilite în Condițiile generale ale Marketplace Fleequid.

12. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ.

12.1 În sensul prezentelor Condiții specifice, reprezintă forță majoră orice eveniment, circumstanță, fapt, act, omisiune sau situație, indiferent de gradul de previzibilitate, care se află în afara controlului rezonabil al Părții care o invocă și care împiedică, îngreunează, limitează sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor contractuale. Situațiile de forță majoră includ, fără a se limita la următoarele: dezastre naturale de orice fel, fenomene meteorologice excepționale, incendii, explozii, inundații, cutremure, epidemii, pandemii, războaie (declarată sau nu), invazii, acte de terorism, revolte, răzcoale, greve, blocaje sau alte acțiuni sindicale (chiar dacă nu implică în mod direct personalul Părții), embargouri, blocade, restricții sau măsuri ale oricărei autorități publice, administrative, judiciare sau vamale, accidente sau defecțiuni ale mijloacelor de transport, indisponibilitatea infrastructurii, energiei, combustibilului sau a materiilor prime, întreruperi ale serviciilor esențiale (inclusiv servicii IT, de comunicații sau de rețea), acte, omisiuni sau neîndepliniri ale obligațiilor Mandantului, Expeditorului, destinatarului sau ale terților, epidemii, pandemii, măsuri de izolare a sănătății, atacuri cibernetice, întreruperi de curent, crize financiare, modificări legislative sau de reglementare și orice altă cauză care, chiar și indirect, face imposibilă sau excesiv de oneroasă îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Apariția unei situații de forță majoră atrage suspendarea obligațiilor Părții afectate pe întreaga durată a evenimentului și pe perioada strict necesară încetării acestuia. În astfel de cazuri, nu se va putea imputa Părții afectate de situația de forță majoră nicio răspundere, despăgubire sau penalitate.

12.3 Partea care intenționează să invoce forța majoră trebuie să notifice în scris, fără întârziere, cealaltă Parte, specificând natura evenimentului, durata presupusă a acestuia și consecințele previzibile asupra executării contractului.

12.4 Dacă cauza de forță majoră se prelungește o perioadă care depășește 30 (treizeci) de zile consecutive, fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia contractul, fără obligație de despăgubire, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți.

12.5 Părțile se angajează să coopereze cu bună-credință pentru a lua toate măsurile rezonabile în vederea atenuării efectelor evenimentului de forță majoră și a reluării executării obligațiilor contractuale cât mai curând posibil.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

13.1 În contextul executării contractului de expediere și în vederea furnizării serviciului de transport, Fleequid prelucrează datele cu caracter personal ale Mandantului, ale persoanelor juridice implicate în transport și ale destinatarilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”), cu legislația națională în vigoare și cu Politica de confidențialitate disponibilă la adresa: <https://fleequid.com/it/privacy-policy>.

13.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în scopuri strict necesare și direct legate de furnizarea serviciului de transport, gestionarea activităților administrative, logistice și operaționale aferente, precum și legate de îndeplinirea obligațiilor legale și protejarea drepturilor Fleequid.

13.3 Datele vor putea fi comunicate transportatorilor, furnizorilor de servicii logistice, consultanților, organismelor publice, autorităților competente și altor terți, exclusiv în scopurile indicate mai sus și în limitele prevăzute de legislația aplicabilă și de Politica de confidențialitate.

13.4 La înregistrarea și/sau utilizarea serviciului de transport, Mandantul declară că a luat la cunoștință Politica de confidențialitate Fleequid și că a înțeles conținutul acesteia, dându-și consimțământul acolo unde este necesar.

13.5 Persoana interesată își poate exercita în orice moment drepturile prevăzute la articolele 15 și următoarele din GDPR (acces, rectificare, ștergere, limitare, opoziție, portabilitate) conform modalităților indicate în Politica de confidențialitate publicată pe site-ul www.fleequid.com.

13.6 Pentru mai multe detalii privind modalitățile și scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului de Transport, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Fleequid, care face parte integrantă din prezentele Condiții specifice.

14. MODIFICĂRI UNILATERALE ALE CONDIȚIILOR SPECIFICE.

Prezentele Condiții specifice ale Serviciului de Transport sunt supuse pe deplin, în ceea ce privește modalitățile de modificare, prevederilor articolului 3) din Condițiile Generale ale Marketplace Fleequid publicate pe site-ul oficial www.fleequid.com, care pot fi consultate gratuit de către Utilizatori. În special, Fleequid își rezervă dreptul de a le modifica unilateral, cu aceleași metode, limite, forme de notificare prealabilă și instrumente de comunicare prevăzute în Condițiile Generale. Astfel de modificări vor intra în vigoare după termenul limită indicat în comunicare, cu excepția cazului în care Utilizatorul le-a acceptat în mod expres înainte sau și-a exercitat, în termenul prevăzut, dreptul de retragere. Părțile înțeleg că, exceptând o derogare expresă în scris, versiunile anterioare ale prezentelor Condiții specifice vor continua să se aplice exclusiv raporturilor deja existente la data modificării, astfel cum se prevede în Condițiile Generale. Utilizarea Serviciului de Transport după modificare va constitui acceptare tacită a Condițiilor specifice, astfel cum au fost modificate.

15. LEGE APLICABILĂ, LIMBĂ ȘI INSTANȚĂ COMPETENTĂ.

15.1 Prezentele Condiții specifice de Transport, împreună cu toate dispozițiile care reglementează raporturile dintre Fleequid, Mandant, Expeditor, Destinatar și, mai general, între

Utilizator și un alt Utilizator, se află exclusiv sub incidența legislației italiene. Orice normă internațională sau convenție aplicabilă va fi integrată numai în măsura în care nu intră în conflict cu legislația italiană.

15.2 Pentru orice litigiu referitor la valabilitatea, interpretarea, executarea sau încetarea prezentelor CST, a Condițiilor Generale, a contractelor sau a oricărui alt act juridic conex, Tribunalul din Como va avea competență exclusivă, cu excluderea expresă a oricărei alte instanțe concurente sau alternative, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris.

15.3 Limba oficială a prezentelor Condiții specifice de Transport și a raporturilor contractuale aferente este limba italiană. În cazul în care prezentele Condiții specifice sunt traduse în alte limbi, versiunea în italiană va prevala și va fi considerată singura versiune cu caracter obligatoriu în scopul interpretării și aplicării contractului.

16. COMUNICĂRI.

16.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate comunicările dintre Casa de expediții și Mandant trebuie efectuate în scris și trimise prin poștă, ca recomandată cu confirmare de primire, prin serviciu de curierat rapid sau prin e-mail la următoarea adresă:

ADOREA S.R.L.

Via Provinciale per Bizzarone, 43

22077 Olgiate Comasco (CO),

Cod fiscal și Cod TVA

04114790134 Tel.

390287176063

E-mail info@fleequid.com

16.2 Comunicările sunt considerate valabile și obligatorii de luat în seamă din momentul predării dacă sunt trimise prin poștă ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire, din momentul predării către curier dacă sunt trimise prin serviciu de curierat rapid, respectiv din momentul confirmării de primire, dacă sunt trimise prin e-mail către Fleequid.

16.3 Comunicările Fleequid vor fi redirecționate de către aceasta la adresele, inclusiv adresele de e-mail obișnuite, indicate de Mandant la înregistrarea pe Marketplace și se presupune că sunt luate la cunoștință și primite de către destinatar după trimiterea din partea Fleequid.

În conformitate cu articolele 1341 și 1342 din Codul Civil italian, Mandatul declară în mod expres că a citit, a înțeles și a acceptat următoarele clauze din Condițiile specifice ale Serviciului de Transport: Art. 4) Dreptul Fleequid de a refuza sau de a dispune încetarea obligației contractuale; Art. 5) Răspunderea obiectivă a Mandantului, penalitate contractuală, obligație de exonerare în favoarea Fleequid; Art. 6) Acceptarea tacită a acțiunilor Transportatorului, excluderea răspunderii și

neimplicarea Fleequid în sistemul de acceptare a Vehiculului, exonerare, neimplicare; Art. 7) Obligație de plată solidară, interzicerea despăgubirii, dreptul de retenție și vânzarea Vehiculelor reținute; Art. 8) Termene de livrare neesențiale, limitări de răspundere, excluderea răspunderii pentru daune indirecte, exonerare; Art. 10) Extinderea dreptului de retenție și privilegiu, vânzarea Vehiculelor în caz de neîndeplinire; Art. 11) Procedura obligatorie de mediere și arbitraj în locul instanței judecătorești; Art. 14) Dreptul de modificare unilaterală a condițiilor contractuale din partea Fleequid; Art. 15) Lege aplicabilă exclusiv italiană, instanța exclusivă din Como.